


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:
Sp10cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº: **0013283-72.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 8342/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro, 1743/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ALBERTO DIEGO DOS REMEDIOS PEREIRA e outro**
 Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Nenhuma informação disponível >>: **Nome da Parte Terceira Principal << Nenhuma informação disponível >>**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **17/07/2017**

Réu Preso

Aos **17 de julho de 2017**, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. **MARCELO MATIAS PEREIRA**, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). **BERENICE CRISTINA CORREA CHERUBINI**, o(a) Dr(a). **MARIA VICTÓRIA DE BARROS CAMPOS - DPE**, defensora dos réus **presos ALBERTO DIEGO DOS REMÉDIOS (presente) e JAIRO ALVES DA SILVA (presente)**. Instalada a audiência, foram ouvidas **02** testemunhas, a saber, **JOSÉ ANTONIO MOREIRA** e **LEANDRO RENATO NASCIMENTO DA SILVA** (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. Após conversar com sua Defesa, os réus foram interrogados pelo sistema de áudio e vídeo. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. **Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que:** requer que a presente ação penal seja julgada procedente, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia, observando-se na dosimetria da pena a dupla reincidência de ALBERTO e a primariedade de JAIRO. **Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que:** MM. Juiz, os réus devem ser absolvidos. Contra os réus, somente os relatos dos policiais que tentaram dizer que ambos se revezavam ou carregavam juntos uma mala, algo inverossímil. Uma mala de pouco mais de 9 quilos não precisa de dois homens para ser carregada. **Não assiste razão ao Ministério Público ao asseverar que Jairo ajudou a carregar a mochila porque isso foi negado por ambos. Um homem forte como Alberto não precisaria de ajuda para carregar mochila com pouco mais de nove quilos! Ademais, se estar junto com a pessoa que admitiu a propriedade da droga é suficiente para condenar Jairo, por que razão a mulher que indicava o local para onde a mala deveria ser levada, não foi processada? Alguma divergência no tocante ao destino de Jairo (sua casa ou trabalho) não importa já que Jairo apenas acompanhou Alberto porque ia para o sentido Luz. Mesmo no tocante a Alberto, este deve ser absolvido porque a confissão, isolada, não basta para sua condenação. Pode ter sido fruto de motivos outros que não o arrependimento. No mais, foi obrigado a fazer isso, certamente por membros de facção criminosa. Agiu, assim, acobertado pela**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

excludente de culpabilidade da inexigibilidade conduta diversa. Diante do exposto, requer-se seja julgada improcedente a presente ação penal, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da fixação da pena de Alberto, compensando-se com a reincidência. **Pelo MM. Juiz foi prolatado a seguinte sentença: ALBERTO DIEGO DOS REMEDIOS e JAIRO ALVES DA SILVA**, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de dezembro de 2016, agindo previamente ajustados, com identidade de propósitos e desígnios traziam consigo 10 (dez) tabletes de *Tetrahydrocannabinol*, conhecida popularmente como “maconha”, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, totalizando 9,903 kg, bem como 08 (oito) rolos de papel alumínio e 03 (três) rolos de papel “film”, para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização legal. Apreenderam também com os acusados dois aparelhos celulares, um da marca Samsung e outro da marca Positivo. Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar fls. 278, a denúncia foi recebida a fls. 279 e os réus foram citados. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 298/300. Na audiência de instrução, debates e julgamento, colhida a prova oral, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo. Relatei, passo a decidir. **FUNDAMENTAÇÃO.** *José disse que estavam em patrulhamento pelo local mencionado na denúncia, sendo que se depararam com os acusados carregando uma bolsa, sendo que havia uma terceira pessoa, vindo ambos a ser abordados, sendo que Alberto se evadiu, mas foi detido, sendo que vistoriada a bolsa foi encontrada a droga em questão. Disse que eles estavam se revezando no carregamento da bolsa, sendo que a terceira pessoa era uma mulher, que fazia a indicação do itinerário que deveria ser seguido por eles. Disse que reconhece os acusados, os quais não conhecia anteriormente. Disse que foi encontrada a droga que estava na mochila, bem como material para preparo da droga, papeis para embalagem da droga. Disse que Jairo e a mulher foram contidos, razão pela qual não fugiram. Disse que não se recorda da alegação dos acusados. No mesmo sentido é o depoimento de Leandro. O acusado Alberto, inquirido nesta audiência, confessou a prática do crime, esclarecendo, inclusive, o “modus operandi”. Disse que não fez o revezamento com o corréu. Disse que encontrou o corréu na porta de um bar e pediu auxílio para indicar até chegar na estação da Luz. Disse que o corréu morava em um hotel próximo de onde o interrogando iria, razão pela qual o acompanhou. Disse que somente quando foi preso é que soube onde ele morava. Disse que quando o mesmo se dispôs a acompanhar o interrogando não disse onde morava, apenas disse que era caminho dele. Declarou que já foi preso por roubo. Disse que tinha uma dívida de modo com o crime, de modo que fez o transporte dessa droga. Declarou que se não cumprisse a mesma, talvez não voltasse para casa. A confissão do acusado restou devidamente corroborada pela prova oral produzida, trazendo versão unânime dos fatos, dando conta de um robusto conjunto probatório, suficiente para ensejar um decreto condenatório, na forma do artigo 197 do Código de Processo Penal. **O acusado Jairo** negou a prática do crime em questão. Disse que os fatos são verdadeiros, sendo que não conhece o corréu. Disse que estava indo para o mesmo sentido é que acompanhou o corréu. Disse que não auxiliou o corréu a carregar a sacola. Disse que estava indo até a Luz, pois trabalha na Rua Senador Queiroz, que fica próxima da 25ª de Março. Disse que mora na Avenida Gaspar Líbero. Disse que tem haver com o sentido que estava indo, mas estava indo trabalhar. Disse que encontrou com o acusado quando estava passando em um bar, na rua. Disse que não estava dentro do bar,*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quando se encontrou com o acusado. A negativa do acusado Jairo não convence, eis que os policiais foram categóricos em afirmar que os acusados se revezavam no carregamento da mochila, sendo que, em determinando momento, um deles carregava uma alça e o outro a outra, o que é perfeitamente compreensível em razão do peso da droga transportada. Outrossim, a informação trazida por Alberto não condiz com a apresentada por Jairo, eis que segundo o primeiro estava o segundo indo para casa, ao passo que o segundo afirmou que estava indo trabalhar. Ainda, segundo o primeiro estava o segundo em um bar, sendo que de acordo com o segundo ele se encontrava na rua, em frente a um bar, quando se encontraram. É de se observar que não é nada comum, em uma cidade como São Paulo, que alguém indique o caminho para outra pessoa acompanhando a mesma e seja tão gentil ao ponto de auxiliar no transporte de uma mochila tão pesada. Não socorre ao réu a alegação de eventual coação moral irresistível, eis que além de não demonstrada nos autos, não seria a mesma irresistível ao ponto de ensejar a prática de um crime tão grave, até porque como é sabido discordâncias existem no sistema carcerário. Assim sendo, a ação penal merece desfecho de total procedência, senão vejamos: Segundo consta, no dia 26 de dezembro de 2016, os policiais militares, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram os acusados em atitude suspeita, andando e revezando o carregamento de uma mochila. Os policiais solicitaram que Alberto abrisse a mochila que portava, o qual a soltou e tentou empreender fuga sem obter êxito. Ao abrir a mochila, os milicianos localizaram 10 (dez) tabletes de uma substância esverdeada semelhante a maconha, totalizando 9.903Kg, 08 (oito) rolos de papel alumínio e 03 (três) de papel "film". Apreenderam, outrossim, dois celulares. **TRÁFICO DE DROGAS.** A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/25, pelo laudo de constatação de fls. 27/28 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 298/300, que indicou o potencial lesivo dos entorpecentes, revelando resultado POSITIVO para maconha. A autoria delitiva, por sua vez, também é inconteste, conforme se depreende do firme relato dos policiais, no sentido de que o acusado praticava atos de narcotraficância. Observe-se que os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais civis tivessem motivo particular ou injusto para incriminar falsamente o réu. Além disso, o fato de duas das testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, mormente quando seus depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, o que é o caso dos autos. A propósito sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que **"a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita"** (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser **"inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório"** (RT 530/372). E ainda: **"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"** (HC nº 74.608-SP – STF). É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

delitivas em relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ***“a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”*** (STF, 1º T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, *Diário da Justiça*, Seção I, 04/06/1993, p.11.012). A intenção dos réus de entregar ao consumo de terceiros as drogas que guardavam consigo extrai-se não apenas das condutas desenvolvida pelos acusados, típica de traficante de drogas, bem como da quantidade de entorpecentes que trazia no interior da mochila. Dessa forma, é impossível desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário é compatível com a do traficante e pode coexistir pacificamente em uma única pessoa. A quantidade expressiva em poder destes é incompatível com a figura do traficante esporádico, indicando que se dedicavam à atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, de modo que não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Neste sentido, já se decidiu: ***“Sem incidência, porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida – para fim de venda a indeterminado número de pessoas – antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”***¹. Impõe-se, diante deste contexto probatório, a condenação dos corréus pela infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº Lei n. 11.343/06. A quantidade expressiva de entorpecente serão levadas em conta como circunstância judicial, eis que inversamente ao princípio da insignificância, o montante de droga poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte dos acusados, já que auxiliavam o tráfico em larga escala, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS.** O acusado Alberto possui duas reincidências, conforme certidões da 2ª Vara Criminal de Jacareí (fls. 301/303) e a Vara Criminal de Caraguatatuba (fls. 304), de modo que por ser dupla a reincidência, adota-se o percentual de aumento de 1/5 na pena a ser fixada. Se fosse única, o aumento seria de 1/6; tripla, 1/4; e assim sucessivamente. O acusado Jairo é primário. A quantidade expressiva de entorpecentes será levada em conta como circunstância judicial, eis que inversamente ao princípio da insignificância, o montante de droga poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte dos acusados, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade. Em razão da quantidade expressiva, a pena base deve ser aumentada no patamar de 1/2. **PENA DO CORRÉU ALBERTO:** Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, e levando em conta a quantidade expressiva de drogas que o acusado trazia consigo, fixo a pena base pela infração ao artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, aumentada de 1/2, o que resulta em **07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa**, fixado o valor unitário de acordo com a condição econômica do réu, em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária. Em razão da

¹ Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção Criminal, 5ª Câmara, Apelação Criminal número: 942.807.3/3, São Paulo, rel. Marcos Zanuzzi, julgado em 30.11.06.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

agravante da reincidência, aumento a pena de 1/5, como já justificado, o que resulta em **09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa**. Em razão da atenuante da confissão, reduzo a pena aplicada em 1/6, o que resulta em **07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa**. À míngua de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva. **PENA DO CORRÉU JAIRO**: seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base por infração ao artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, de conformidade com as circunstâncias apontadas, vale dizer grande quantidade de droga, aumentada de 1/2, em **07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa**, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo. À míngua de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva. À míngua de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva. Não há mais impedimento para progressão de regime, por força do advento da lei 11.464/07, de modo que não pode ser fixado o regime integral fechado. Contudo, ao juiz do processo somente cabe fixar o regime inicial de cumprimento da pena, já que a questão da progressão de regime deve ser decidida pelo juízo da execução, à luz do artigo 66, inciso III, “b”, da Lei 7.210/84 e da Lei 11.464/07. Não é possível a fixação do regime semiaberto ou aberto, já que na forma do artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90, de acordo com a redação dada pela Lei 11.464/06, o regime inicial deve ser o fechado, sendo certo que Alberto é reincidente, denotando conduta incompatível com o cumprimento de pena em regime menos rigoroso. No que concerne ao acusado Jairo, a pena deve ser cumprida em regime inicial fechado, eis que se trata de tráfico em larga escala, de modo que a majoração da pena por força da quantidade é circunstância judicial que é incompatível com o redutor, mas também enseja a imposição de regime diferenciado, na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do “sursis”, eis que a mesma deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, não se mostrando tais benefícios suficientes para a reprovação e prevenção da conduta incriminada, na forma dos artigos 44, inciso III e 77, inciso II, ambos do Código Penal. É sabido que a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a pena aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como reprimenda ao delinquente (prevenção específica). Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ora é óbvio que se o critério adotado pelo legislador, no que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes, como suficiente para reprovação e prevenção desta conduta, é o de cumprimento da pena em regime fechado, é incompatível com reconhecimento da possibilidade de substituição desta pena por uma das restritivas de direito. Desta forma é forçoso concluir que não pode o condenado por crime de tráfico de entorpecentes, que a lei estabelece o cumprimento de pena em regime fechado, ser beneficiado com a branda substituição da pena corporal por uma das restritivas de direito. Seria um verdadeiro absurdo que isto ocorresse, já que seria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima. Assim sendo, repudiamos o entendimento de que tal substituição seja possível, até porque juridicamente é impossível. Não se desconhece a recente Resolução do Senado a respeito do assunto, sendo que a presente decisão não se fundamenta nos dispositivos cuja eficácia foi suspensa, vale dizer a parte final do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

direitos", contida no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legislativo. Os acusados encontram-se presos por este processo, estando presentes os requisitos que ensejaram a decretação de suas prisões preventivas. Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivessem sido mantidos presos durante toda a instrução e agora condenados viessem a ser soltos. É necessária a custódia dos réus, eis que condenados à pena a ser cumprida em regime inicial fechado, certamente, se liberto forem, procurarão se evadir, frustrando a aplicação da lei penal. Os acusados foram condenados por crime grave, ou seja, tráfico de entorpecentes, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, de modo que é necessária as suas custódias para garantia da ordem pública, razões pelas quais foi fixado o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Por estes motivos, mantenho as prisões preventivas decretadas. Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para o fim de condenar **JAIRO ALVES DA SILVA e ALBERTO DIEGO DOS REMEDIOS**, qualificados nos autos, à pena **07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa**, na forma especificada, ambos por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Condono os acusados ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de serem beneficiários da Assistência Judiciária. **Decreto a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a prática da narcotraficância, na forma do artigo 62 e 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do Funad/Senad. Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas. Determino a entrega dos aparelhos celulares, bolsa preta e chave apreendidos a seus respectivos proprietários, caso não haja interesse fica autorizado o leilão ou destruição.** Oficie-se. **Recomende-se os réus nas prisões em que se encontram recolhidos, expedindo-se, oportunamente, guia de execução provisória.** Publicada em audiência, saem os presentes regularmente intimados. Registre-se. Cumpra-se. Após lida a sentença, a Defesa e os dois réus manifestaram interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: recebo o recurso, as partes saem intimadas para apresentar razões, cujo prazo começará a contar 10 dias da data desta audiência, tendo em vista a necessidade de expedição de guia, gravação dos CDs e demais providências. Expeça-se o quanto necessário. Saem os presentes cientes. Eu, Walquiria, escrevente, digitei.

(O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Walquiria, escrevente técnico judiciário)

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5, São Paulo, **17 de julho de 2017**. Eu, escrevente, digitei e procedi à impressão.